



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Expte.S01: 0099385/2017 (Conc. 1435)JR-BM-MA-FV

DICTAMEN N° 275

BUENOS AIRES, 7 de diciembre de 2017

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente N° S01: 0099385/2017 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: "KKR & CO. L.P. Y GFK- NÜRNBERG GESSELLSCHAFT FÜR KOSUM- MARKT- UND ABSATZFORSCHUNG E.V S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (Conc. 1435)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. El día 17 de marzo de 2017, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica consistente en la adquisición del control conjunto de GFK SE (en adelante "GFK") por parte de KKR & CO. L.P. (en adelante "KKR") y GFK- NÜRNBERG GESSELLSCHAFT FÜR KOSUM- MARKT- UND ABSATZFORSCHUNG E.V (en adelante "GFK VEREIN").
2. Con anterioridad al cierre de la Transacción, GFK VEREIN detentaba el control exclusivo sobre GFK.
3. La operación se estructuró en distintas etapas, por un lado, con fecha 8 de diciembre de 2016, KKR y GFK celebraron un acuerdo de inversión, a través del cual ACCELERATIO CAPITAL N.V. (en adelante "ACCELERATIO"), una empresa vehículo creada especialmente para estos fines controlada exclusivamente por KKR, realizará una oferta pública de adquisición de acciones para todas las acciones comunes emitidas y pendientes de GFK. Dicho acuerdo dispone que GFK VEREIN desea retener su participación sobre GFK como accionista mayoritario (aproximadamente 56,46%) y por lo tanto celebrará un acuerdo de no licitación con ACCELERATIO.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

4. Asimismo, el 8 de diciembre de 2016, KKR y GFK VEREIN firmaron un acuerdo de no licitación mediante el cual GFK VEREIN acordó no aceptar la oferta de ACCELERATIO por las acciones que tenía sobre GFK. En virtud de ello, KKR adquiriría indirectamente, a través de ACCELERATIO, hasta aproximadamente el 43,46% de las acciones de GFK.
5. Finalmente, también con fecha 8 de diciembre de 2016, KKR y GFK VEREIN suscribieron un Acuerdo de Accionistas ("Acuerdo de Accionistas"), el cual produce efectos después de la realización de la oferta pública de adquisición de acciones.
6. De acuerdo con los términos del Acuerdo de Accionistas KKR y GFK VEREIN asumirán el control conjunto sobre GFK, a través de diversos actos como ser: (i) KKR y GFK Verein tendrán cada una derecho a nombrar al 50% de los miembros del recientemente creado Comité de Dirección; (ii) el puesto de Presidente del Comité de Dirección podrá inicialmente ser ocupado por un miembro del Comité de Dirección a ser determinado por KKR; (iii) la aprobación del Comité de Dirección será requerida para la implementación de decisiones materiales (es decir, aquellos que versen sobre planes de negocios e inversiones; presupuesto; reuniones del directorio ejecutivo, etc.); y (iv) las resoluciones del Comité de Dirección requerirán la mayoría de los votos emitidos.
7. Luego de la firma del Acuerdo de Inversión, ACCELERATIO anunció su intención de abrir una oferta de toma de control a los accionistas de GFK, la cual fue realizada en fecha 21 de diciembre de 2016.
8. El cierre de la Transacción ocurrió el 13 de marzo de 2017, fecha en la cual las partes han completado la transacción, controlando conjuntamente el 85,85% de los votos de GFK¹. Las partes notificaron la operación el cuarto día hábil posterior al indicado.

¹ Finalmente, con fecha 29 de marzo de 2017, KKR y GFK VEREIN llegaron a un acuerdo para adquirir las participaciones de los accionistas minoritarios de GFK. Como parte de este compromiso, la totalidad de las acciones de GFK VEREIN en GFK (20.610.000) han sido transferidas a KKR mediante un contrato de préstamo de títulos valores. Por lo tanto, KKR detenta actualmente, 35.285.787 acciones y derechos de voto en GFK. Se prevé que las acciones de GFK VEREIN en GFK serán transferidas de nuevo a GFK VEREIN tan pronto como la asamblea de accionistas de GFK haya decidido el "squeeze out" de los accionistas minoritarios, en cualquier caso, dentro de un año después de la firma del último acuerdo antes mencionado. En el curso del squeeze out



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

I.2. La Actividad de las Partes Involucradas en la Operación

9. KKR es una firma de inversión global que ofrece una amplia gama de fondos de activos, y otros productos de inversión a los inversores públicos y privados, y ofrece soluciones de mercado de capitales para la firma, sus compañías controladas y otros clientes. Los fondos de inversión privados afiliados a KKR invierten en compañías en los más variados sectores. Cada compañía afiliada a KKR tiene su propio directorio, que generalmente incluye uno o más representantes de KKR, y es operada y financiada de forma independiente de otras compañías afiliadas a KKR
10. GFK VEREIN es una asociación sin fines de lucro y se considera principalmente como una organización que amplía el conocimiento fundamental requerido para llevar a cabo las investigaciones sobre mercados a nivel mundial. De acuerdo con los estatutos de la asociación, sus actividades son: llevar adelante investigaciones fundamentales, cooperar con instituciones científicas, particularmente con la Friedrich-Alexander Universidad de Erlangen- Nuremberg, manteniendo una biblioteca y el entrenamiento de investigadores de mercado y el constante entrenamiento del personal en liderazgo. GFK Verein sólo se encuentra activa en Alemania.
11. GFK es una empresa alemana que cotiza en la bolsa de Frankfurt, opera como una Sociedad Europea por acciones (SE) desde 2009. Es uno de los institutos de investigación de mercado más grandes de Alemania, proveyendo información sobre mercados y consumidores a un número de industrias activas en los sectores de consumo, bienes, energía, salud y tecnología, entre otras.
12. En la Tabla 1 se presentan las empresas afectadas en Argentina y la actividad económica que realizan.

Tabla 1 | Actividad de las Firmas Afectadas

Empresa	Actividad
---------	-----------

KKR adquirirá las 1.218.109 acciones restantes sobre GFK y, por lo tanto, el 43,54% del capital social y los derechos de voto de GFK. Sin embargo, se destaca que este contrato de préstamo de títulos valores sólo implica un financiamiento y no modifica en absoluto la estructura de control conjunto que KKR y GFK VEREIN ejercen sobre la Target.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Empresa	Actividad
FIRST DATA (comprador)	Provee servicios de transferencia segura de fondos así como servicios relacionados, tales como pago de tarjetas de crédito y débito automático. Particularmente ofrece soluciones ERP a través de la provisión de soluciones de pagos y comercio electrónico. Es una empresa dedicada a la administración de sistemas de medios de pago, el procesamiento de información y ha desarrollado una red de cobertura que permite la aceptación de diferentes medios de pago en los establecimientos que integran dicha red. Asimismo, provee una amplia gama de servicios de procesamiento a emisores de tarjetas de crédito y débito.
POSNET (comprador)	Provee servicios de Puntos de Venta, POS (Points of Sale).
PEGASO (comprador)	Provee servicios de call center a compañías emisoras de tarjetas de crédito en Argentina.
ADMINISTRADOR A DE TARJETAS S.R.L. (comprador)	Empresa constituida a los fines de adquirir la marca Argencard. Luego de dicha adquisición, la compañía establecerá un sistema de tarjetas locales, licenciando la marca a terceros que por su parte irán emitiendo las tarjetas.
ACECO ARGENTINA S.A. (comprador)	Provee servicios y productos para Data Centers, Salas-Cofres (Safe Rooms), salas de control y otras infraestructuras tecnológicas de información de misión crítica, incluyendo diseño/proyecto, integración, implementación, mantenimiento, operaciones, venta de software y/o implementación y venta al por menor y/o distribución de componentes específicos (incluyendo refrigeradores, unidades de distribución de energía y otros) en América Latina.
SOFTWAREONE ARGENTINA S.R.L. (comprador)	Es una compañía de licencias de software que ofrece a sus clientes asistencia en la gestión de todos los aspectos de sus portafolios de software.
EPICOR ARGENTINA (comprador)	Proveedor de software y servicios para pequeñas y medianas compañías, y para las divisiones y subsidiarias de grandes empresas.
Compañías constituidas en el extranjero que exportan hacia Argentina en las cuales KKR y los fondos controlados por ellas participan	
CAPSUGEL (comprador)	Provee productos y servicios de entrega de dosis a farmacéuticas, a través del mercado over the counter, y a las industrias de salud y nutrición.
CROSBY GROUP (comprador)	Diseña, desarrolla, fabrica y vende equipos para trabajo pesado de carga y de distribución de cargas tales como grilletes, ganchos, eslabones giratorios, enlaces, cepos, bloques, roldanas, cuerdas de alambre y productos similares para utilizar en las industrias de construcción, fabricación, infraestructura, minería, y exploración de petróleo y gas.
GDI (comprador)	Diseña, produce, y comercializa maquinaria industrial y de ingeniería y partes relacionadas y servicios.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Empresa	Actividad
GO DADDY (comprador)	Provee una variedad de servicios de hosting de páginas web, registración de dominios, así como también servicios de construcción de sitios web, herramientas de seguridad, aplicaciones de productividad, aplicaciones de marketing y otros productos y servicios relativos a los sitios web.
INTERNET BRANDS, INC. (comprador)	Provee servicios de medios y software en línea que opera una cartera de sitios web para consumidores y provee una amplia gama de servicios de presencia web a SMB y a clientes corporativos Internet.
JBF GLOBAL PTE. LTD (comprador)	Fabrica y vende a nivel internacional chips y láminas de poliéster
LGC SCIENCE GROUP LIMITED (comprador)	Realiza tareas de medición y pruebas en el segmento de ciencias para diversas industrias (farmacéuticas, biotecnología agrícola, alimentos, medicina, medio ambiente, gobierno, entre otras)
NATIONAL VISION (comprador)	Proporciona mangas, tomas de corriente, cuerdas de alambre y máquinas de estampado para ser utilizadas en las industrias de la producción e ingeniería.
OEG (comprador)	Fabrica y alquila unidades de transporte de carga especializada, que son artículos esenciales utilizados por los operadores de gas y petróleo y sus proveedores de servicios.
PANASONIC HEALTHCARE CO. LTD. (comprador)	Desarrolla, fabrica, comercializa y ofrece servicios relacionados con equipamiento médico.
PT BERLIN LAJU TANKER TBK (comprador)	Brinda servicios de transporte marítimo de químicos líquidos
UNITED GROUP SBB (comprador)	Opera y ofrece servicios de televisión por cable y de pago en el Sudeste de Europa.
WINOA GROUP (comprador)	Es una empresa líder mundial en tecnologías de abrasión y cortado para las industrias metalúrgicas y de la piedra.
GFK CE Argentina S.A. (target)	Servicios de estudios de mercado
GFK Retail and Technology Argentina S.A. (target)	Estudios de mercado y encuestas de opinión pública en Argentina.

Fuente: CNDC en base a información aportadas por las partes en el presente expediente

- La empresa objeto de la presente operación, GFK, se focaliza en evaluar las tendencias de mercado a través del análisis de las ventas y canales de información,



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

así como en investigar las tendencias de los consumidores, y reunir información para suministrarla a los clientes con un enfoque adicional en sus propias industrias.

14. Como se desprende de la Tabla 1, las empresas del grupo comprador que participan en Argentina no se encuentran activas en ninguna actividad relacionada con los servicios de estudio de mercado que pudiera derivar en una eventual relación económica de tipo horizontal o vertical. Por ende, la presente transacción puede clasificarse como una operación de conglomerado.

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Efectos Económicos de la Operación

15. Al tratarse de un conglomerado, el nivel de concentración no se verá alterado en ninguno de los mercados donde operan las empresas involucradas. Adicionalmente, analizadas las características de los productos comercializados por las empresas notificantes, no se encontraron elementos que indiquen que las condiciones de competencia actual o potencial puedan ser afectadas negativamente en perjuicio del interés económico general.

II.2. Cláusulas de Restricciones Accesorias

16. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional advierte la presencia de una cláusula de confidencialidad, estipulada en el acuerdo de accionistas celebrado 8 de diciembre de 2016 entre KKR y GFK VEREIN, e identificada como «23 - Confidencialidad».
17. La estipulación está dirigida a los accionistas del acuerdo, por todo el plazo en el cual las partes se encuentren ligadas al mismo, en tanto el objeto de la misma es proteger la información confidencial respecto del otro socio, relacionada únicamente a la administración de su inversión en GKF.
18. Las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.

19. Tal como se desprende de la Sección IV de la Resolución SCyDC N° 164/2001 «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas», las barreras a la entrada cobran importancia en el análisis de una operación notificada cuando la misma produce o fortalece una posición de dominancia en el mercado, por cuanto se entiende que la amenaza del ingreso de nuevos competidores constituye un freno a la capacidad de las empresas existentes en el mercado de subir sus precios.
20. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, la Comisión no ha encontrado elementos de preocupación sobre los efectos en la competencia de la operación notificada.

III. EXIMICIÓN DE TRADUCCIÓN

21. Ahora bien, las empresas notificantes han solicitado oportunamente que se las exima de presentar la traducción legalizada de la documentación acompañada como “Oferta de Toma de Control” en la presentación de fecha 17 de mayo de 2017.
22. Atento a lo manifestado en la presentación de fecha 17 de mayo de 2017 y considerando que la mentada documentación no es necesaria para efectuar el análisis correspondiente —y habiendo solicitado las partes su dispensa—, esta Comisión Nacional recomienda al Señor Secretario de Comercio, de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 40/2001 de la SDCyC, en su Anexo I, Apartado C, inciso (b) in fine, eximir a las partes de la traducción correspondiente.

IV. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

23. Finalmente, debe destacarse que la transacción analizada en apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso (c) de la Ley No. 25.156 de Defensa de la Competencia y que las firmas intervinientes en la



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

misma la han notificado en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 8º de la misma norma.²

24. Así es que el día 17 de marzo de 2017, las partes notificaron la operación mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente. Con fecha 30 de marzo de 2017 se efectuaron observaciones indicando que hasta tanto no completaran las mismas no comenzaría a correr el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 y que el mismo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto dieran total respuesta a lo requerido en el punto 5 de dicho proveído. Luego de varias presentaciones parciales, el día 13 de noviembre de 2017, las partes aportaron información complementaria, teniendo por completo el Formulario F1 desde el día hábil posterior a la última fecha reseñada.

V. CONCLUSIONES

25. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
26. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio a) autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control conjunto de GFK SE por parte de KKR & CO. L.P. (y GFK-NÜRNBERG GESSELLSCHAFT FÜR KOSUM- MARKT- UND ABSATZFORSCHUNG E.V., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. (a) de la Ley N° 25.156 y b) eximir a las partes de presentar la traducción legalizada de la documentación acompañada como «Oferta de Toma de Control» en la presentación de fecha 17 de mayo de 2017.

² La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y los objetos de las operaciones, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8º de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

27. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

Se deja constancia que el Señor Presidente Esteban Greco y la Licenciada María Fernanda Vicens no suscriben el presente por estar en comisión oficial.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1435 - Dictamen

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.07 15:21:03 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.07 16:15:48 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.07 16:30:19 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.07 16:30:20 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0099385/2017 - OPERACIÓN NOTIFICADA (CONC. 1435)

VISTO el Expediente N° S01:0099385/2017 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que, la operación de concentración económica notificada en fecha 17 de marzo de 2017, consiste en la adquisición del control conjunto de la firma GFK SE por parte de las firmas KKR & CO. L.P. y GFK NÜRNBERG GESSELLSCHAFT FÜR KONSUM- MARKT- UND ABSATZFORSCHUNG e.V.

Que, con anterioridad al cierre de la Transacción, la firma GFK- NÜRNBERG GESSELLSCHAFT FÜR KONSUM- MARKT- UND ABSATZFORSCHUNG E.V. detentaba el control exclusivo sobre la firma GFK SE.

Que, con fecha 8 de diciembre de 2016, las firmas KKR & CO. L.P. y GFK SE celebraron un acuerdo de inversión, a través del cual la firma ACCELERATIO CAPITAL N.V., una empresa vehículo creada especialmente para estos fines controlada exclusivamente por la firma KKR & CO. L.P., realizará una oferta pública de adquisición de acciones para todas las acciones comunes emitidas y pendientes de la firma GFK SE.

Que el mencionado acuerdo dispone que la firma GFK- NÜRNBERG GESSELLSCHAFT FÜR KONSUM- MARKT- UND ABSATZFORSCHUNG E.V. desea retener su participación sobre GFK SE como accionista cuya participación asciende al CINCUENTA Y SEIS COMA CUARENTA Y SEIS POR CIENTO (56,46 %), y por lo tanto, celebrará un acuerdo de no licitación con la firma ACCELERATIO CAPITAL N.V.

Que, en virtud de ello, la firma KKR & CO. L.P. adquiriría indirectamente, a través de la firma

ACCELERATIO CAPITAL N.V., hasta el CUARENTA Y TRES COMA CINCUENTA Y CUATRO POR CIENTO (43,54 %) de las acciones de la firma GFK SE.

Que con fecha 8 de diciembre de 2016, las firmas KKR & CO. L.P. y GFK- NÜRNBERG GESSELLSCHAFT FÜR KONSUM- MARKT- UND ABSATZFORSCHUNG E.V. suscribieron un “Acuerdo de Accionistas”, el cual produce efectos después de la realización de la oferta pública de adquisición de acciones.

Que según los términos del Acuerdo de Accionistas las firmas KKR & CO. L.P. y GFK NÜRNBERG GESSELLSCHAFT FÜR KONSUM- MARKT- UND ABSATZFORSCHUNG E.V. asumirán el control conjunto sobre GFK SE.

Que, el día 21 de diciembre de 2016, la firma ACCELERATIO CAPITAL N.V. realizó una oferta de toma de control a los accionistas de la firma GFK SE.

Que el cierre de la Transacción ocurrió el día 13 de marzo de 2017, fecha en la cual las partes han completado la transacción, controlando conjuntamente el OCHENTA Y CINCO COMA OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85,85 %) de los votos de la firma GFK SE.

Que, con fecha 17 de mayo de 2017, las empresas notificantes han solicitado oportunamente que se las exima de presentar la traducción legalizada de la documentación acompañada como “Oferta de Toma de Control”.

Que la mentada documentación no es necesaria para efectuar el análisis correspondiente.

Que las partes involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la citada Comisión Nacional concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 275 de fecha 7 de diciembre de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio a autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control conjunto de GFK SE por parte de KKR & CO. L.P. (y GFK- NÜRNBERG GESSELLSCHAFT FÜR KONSUM- MARKT- UND ABSATZFORSCHUNG E.V., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156; y eximir a las partes de presentar la traducción legalizada de la documentación acompañada como Oferta de Toma de Control en la presentación de fecha 17 de mayo de 2017.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Exímase a las partes de presentar la traducción legalizada de la documentación acompañada como Oferta de Toma de Control en la presentación de fecha 17 de mayo de 2017.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, la cual consiste en la adquisición del control conjunto de la firma GFK SE por parte de las firmas KKR & CO. L.P. y GFK-NÜRNBERG GESSELLSCHAFT FÜR KOSUM- MARKT- UND ABSATZFORSCHUNG E.V., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) de Artículo 13 de la Ley N° 25.156

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen N° 275 de fecha 7 de diciembre de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que como Anexo, IF-2017-31851267-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.01.17 17:52:23 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.01.17 17:52:30 -03'00'